

تصحيح اختبار الثلاثي الأول في مادة التربية المدنية

متوسطة محمد البوحيمدي بولهاصة (عين تموشنت) | المستوى: 4 متوسط | الموسم الدراسي: 2024/2025

الوضعية الأولى (04 نقاط): شرح المصطلحات

- الاستئناف:** طعن قانوني يقدمه المحكوم عليه أمام المجلس القضائي (درجة التقاضي الثانية) لإعادة النظر في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى.
- الخلاف الاجتماعي:** نزاع واصطدام في المصالح أو الآراء يقع بين أفراد المجتمع أو جماعاته دون أن يرتقي بالضرورة إلى مستوى جريمة جنائية.
- الوساطة:** طريقة ودية وحضارية لفض النزاعات وحلها خارج أروقة المحاكم بمساعدة شخص محايد (وسيط) يقرب وجهات النظر.
- القضاء الإداري:** جهة قضائية تختص بالفصل في المنازعات والنزاعات التي تكون الإدارة العمومية (الدولة، المؤسسات العمومية) طرفاً فيها.

الوضعية الثانية (04 نقاط): تصنيف الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الحقوق المدنية والسياسية	الحقوق الاقتصادية	الحقوق الاجتماعية والثقافية
الحق في الكرامة	الحق في العمل	الحق في التعليم
المشاركة في الانتخابات	الحق في الملكية	الحق في الرعاية الصحية
الحق في تقرير المصير		حماية الفكر والمؤلف

الوضعية الثالثة (04 نقاط): المعايير القانونية للمحاكمة العادلة

- **قرينة البراءة:** المتهم بريء حتى إدانته بحكم قضائي نهائي.
- **علانية الجلسات:** ضمان شفافية التقاضي ومراقبة سير العدالة من طرف الجمهور.
- **حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ:** تكفله الدولة لضمان عرض الأدلة والدفاع عن حقوق المتقاضين.
- **استقلالية القضاء وحياده:** عدم خضوع القاضي إلا لسلطة القانون ومنع أي ضغوط خارجية.
- **حق الطعن في الأحكام:** إتاحة درجات التقاضي المختلفة (الاستئناف والنقض) لتصحيح الأخطاء القضائية.

الوضعية الإدماجية (08 نقاط): إجراءات التقاضي ونوع القضاء

يُعد اللجوء إلى القضاء حقاً دستورياً أساسياً لحماية الحقوق وفض النزاعات بالطرق القانونية السليمة، استناداً إلى المادة 164 من الدستور التي تؤكد أن «يحمي القضاء المجتمع وحرّيات وحقوق المواطنين طبقاً للدستور».

وحيث يقع نزاع بين جارّين حول ملكية قطعة أرض (وهو نزاع مدني)، فإن الجهة المختصة هي **القضاء العادي** (المحكمة الابتدائية قسم العقار). وتبدأ إجراءات التقاضي بتقديم المدعي عريضة افتتاح الدعوى مكتوبة وموقعة تتضمن كافة البيانات الشخصية وأسباب النزاع إلى أمين الضبط مع دفع الرسوم، ليتم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية، وبعد المناقشة والمرافعة، ينطق القاضي بالحكم الفاصل، مساهماً بذلك في إرساء العدالة وحفظ الحقوق واستقرار المجتمع.

ملاحظة منهجية: يراعى التسلسل المنطقي، دقة المصطلحات القانونية، سلامة اللغة، والالتزام بحجم الفقرة والمطلوب.